

A close-up, slightly blurred photograph of a judge's hand in a dark suit, holding a wooden gavel over a document on a desk. The background is out of focus, showing a courtroom setting with a brass light fixture. The text 'OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ' is overlaid in white, bold, sans-serif font.

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

SODCE

Všechny soudce v České republice jmenuje do jejich funkcí **prezident republiky**.

Soudcem může být jmenován pouze občan České republiky (tedy ne cizinec), **který:**

- je bezúhonný (nebyl nikdy trestán),
- je způsobilý k právním úkonům,
- dosáhl alespoň 30 let věku,
- má vysokoškolské právnické vzdělání,
- má alespoň tři roky právní praxe a
- složí odbornou justiční zkoušku.

SOUDCE

- **Soudce je při svém rozhodování nezávislý.**

Při svém rozhodování se nesmí řídit žádnými pokyny, ale musí rozhodovat pouze podle právních norem.

- **Soudce je při svém rozhodování nestranný.**

Nesmí během soudního řízení **stranit nikomu z účastníků.**

Při svém rozhodování **nesmí dbát ani veřejného mínění.** Soudce musí být **objektivní**, bez **osobních zájmů** na projednávané věci nebo některém účastníkovi. Proto soudce nesmí projednávat a rozhodovat např. takovou záležitost, jejímž účastníkem by byl jeho **příbuzný.**

- Soudce **nelze proti jeho vůli odvolat** z funkce nebo přeložit k jinému soudu. Výjimkou je například potrestání soudce v tzv. kárném řízení.
- Soudce se při rozhodování řídí pouze ústavním pořádkem České republiky (**Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod**), právem **Evropských společenství, mezinárodními smlouvami a zákony.** Soud při svém rozhodování není vázán tzv. podzákonnými předpisy (např. nařízeními vlády, vyhláškami ministerstev, obecními vyhláškami, nařízeními obcí...).
- Většinou rozhoduje u soudu jediný soudce, tzv. **samosoudce.** Některé věci musí rozhodovat **soudní senát** (zpravidla tříčlenný).

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Občanské soudní řízení je zákonem upravený postup soudu a účastníků, při kterém soud rozhoduje o právech a povinnostech lidí a právnických osob v oblasti soukromého práva.

Např.:

- Spor o dluhu na nájemném
- Spor o výživné
- Rozvod

Součástí civilního procesu je i **vykonávací řízení** (nucený výkon rozhodnutí, které dlužník **nesplnil dobrovolně**) a **insolvenční řízení**.

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ:

<https://www.ceskatelevize.cz/porady/10604698737-pravo-pro-kazdeho/213563231200004/>

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Zahájení řízení

- Soud zahajuje občanské soudní řízení na písemný návrh, kterému se říká **žaloba**, jestliže jde o dvoustranný právní vztah mezi žalobcem a žalovaným.
- **Žaloba musí obsahovat** označení soudu, jména a adresy účastníků, datum a podpis, vylíčení rozhodujících skutečností, označení navrhaných důkazů a formulaci toho, jak má soud rozhodnout - tzv. **žalobní petit** (návrh rozsudku).
- Kdo žalobu **podává je žalobce** a ten, proti němuž žaloba směřuje, se nazývá **žalovaný**.



OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Dokazování

- V průběhu řízení soud provádí **dokazování**.
- Žalobce ve své žalobě a žalovaný ve svém vyjádření k žalobě jsou povinni označit a soudu předložit **důkazy**, které svědčí v jejich prospěch a z nichž vyplývají jejich tvrzení.
- **Důkazním prostředkem** bývají listiny (smlouvy, prohlášení, korespondence...) a věci, znalecké posudky, výpovědi žalobce a žalovaného a výpovědi svědků. Soud musí posoudit každý provedený důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich **vzájemné souvislosti**.
- **Soud musí před rozhodnutím co nejpřesněji zjistit skutečný stav věci**, rozhodnout v souladu se zákonem a své rozhodnutí přesvědčivě **odůvodnit**.



OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí soudu

- Rozhodnutí soudu mají dvě formy: **usnesení** a **rozsudek**.
- **Usnesením** soud rozhoduje zpravidla o věcech v průběhu řízení, např. o přerušení řízení nebo o schválení smíru mezi účastníky.
- Naproti tomu **rozsudek** je rozhodnutí o věci samé, o žalobním petitu.
- Rozsudek musí obsahovat **výrok** (jak soud rozhodl), **odůvodnění** a **poučení** o možnosti podat odvolání proti rozsudku ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.
- Pokud proti rozsudku nebylo podáno ve lhůtě odvolání, stane se pravomocným.



ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY: ODVOLÁNÍ

- Slouží k nápravě rozhodnutí, které dosud nenabýlo právní moci. Proto mu říkáme **řádný opravný prostředek.**
- Pokud některá strana sporu podá odvolání, rozsudek nemůže nabýt právní moci, dokud o odvolání nerozhodne odvolací soud.
- Odvolání je potřeba podat **do 15-ti dnů od doručení rozsudku.** Lhůta pro odvolání běží každému účastníkovi soudního řízení zvlášť.
- **V odvolání je třeba uvést,** kdo se odvolává, proti jakému rozhodnutí, proč je rozhodnutí nesprávné a čeho se odvolatel domáhá.
- Pokud odvolání nesplňuje potřebné podmínky, odvolání bude zamítnuto.
- Odvolání není možné podat v tzv. **bagatelních sporech,** ve kterých jde o peněžní plnění do výše 10 000 Kč.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Odvolací soud může rozhodnout takto:

- Potvrdí rozsudek soudu 1. stupně
- Změní původní rozhodnutí, tj. rozhodne jinak
- Zruší původní rozsudek a vrátí věc soudu 1. stupně (především tehdy, pokud je potřeba rozsáhlejší dokazování).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým soud potvrdil původní rozsudek nebo jej změnil, už není možné se odvolat!

MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:

OBNOVA ŘÍZENÍ

**ŽALOBA PRO
ZMATEČNOST**

DOVOLÁNÍ

Mimořádné opravné prostředky jsou možností, jak změnit pravomocné rozhodnutí soudu.

Je možné je použít pouze v přesně stanovených případech.

Mimořádnými opravnými prostředky jsou:

- **Obnova řízení**
- **Žaloba pro zmatečnost**
- **Dovolání** – napadnutí pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu v civilním i trestním řízení – závažná procesní vada, nesprávném právním posouzení věci, uložení nezákonného trestu)

VÝKON ROZHODNUTÍ

Věřitel, který získá pravomocný rozsudek (tzv. **exekuční titul**), se může domáhat jeho nuceného výkonu, pokud **dlužník nesplnil povinnost uloženou rozsudkem dobrovolně ve stanovené lhůtě**.

Výkon rozhodnutí probíhá **pouze na základě návrhu žalobce**.

Věřitel může:

- Podat návrh na soudní výkon rozhodnutí
 - Podat exekuční návrh u exekutora
-

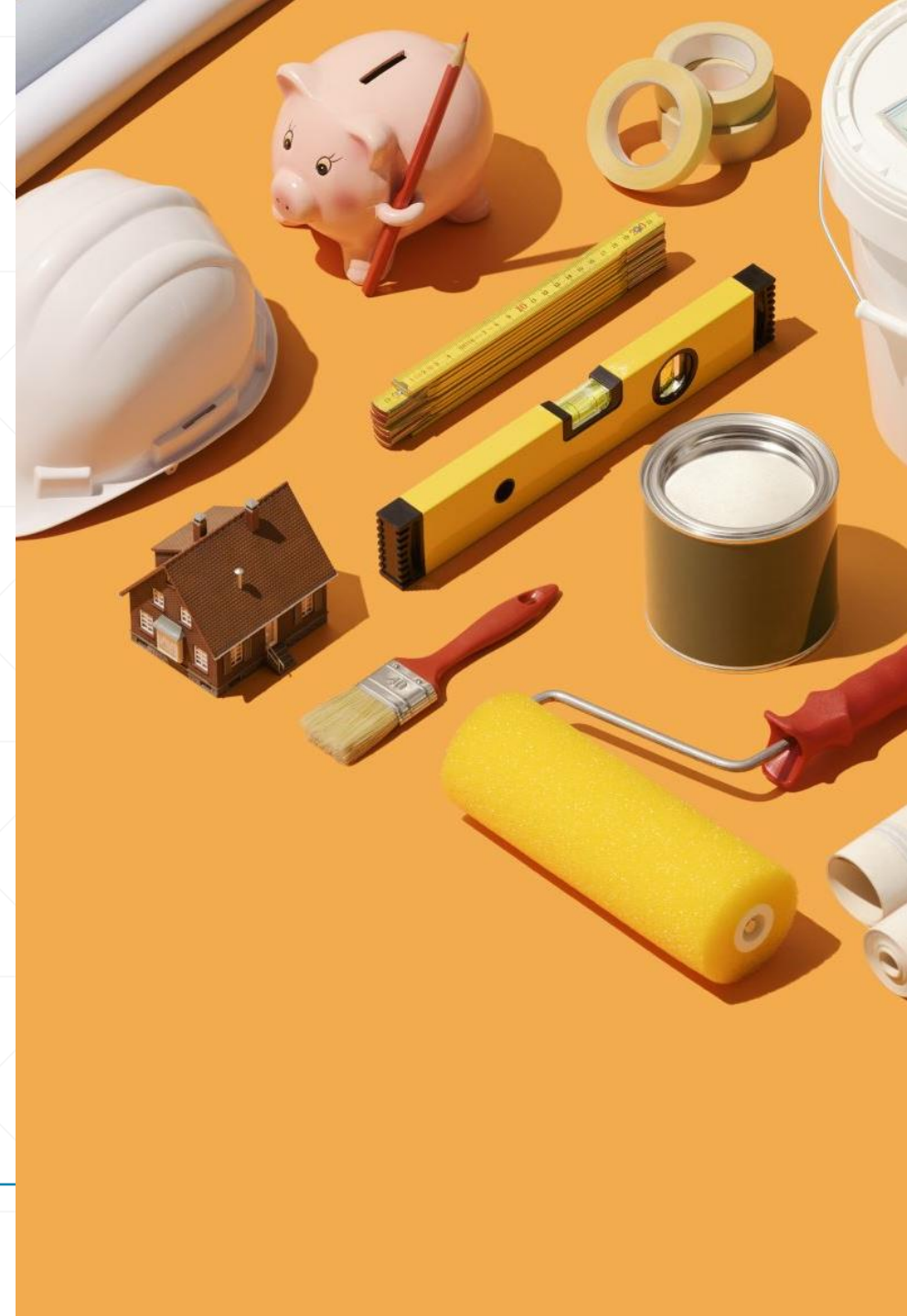
PENĚŽITÉ PLNĚNÍ JE MOŽNÉ VYKONAT NAPŘ.:

- **Srážkami ze mzdy a podobných příjmů** (např. důchod)
- **Příkázáním pohledávky** (peníze na účtu v bance)
- **Správou nemovité věci** – exekuce pak postihuje výnosy z této nemovité věci, např. nájemné, samotná nemovitá věc (budova) zůstává ve vlastnictví dlužníka
- **Prodejem movitých a nemovitých věcí**



NEPENĚŽITÉ PLNĚNÍ JE MOŽNÉ VYKONAT NAPŘ.:

- **Vyklizením nemovitosti**
- **Odebráním movité věci** (rozsudek zněl na „vydání věci“)
- **Rozdělením společné věci** (při rozdělení spoluvlastnictví)
- Provedením určité **práce**



EXEKUCE NEMŮŽE POSTIHNOUT VEŠKERÝ MAJETEK DLUŽNÍKA

Dlužníkovi není možné vzít např.:

- Věci **osobní potřeby**, běžné oblečení
 - **Léky** a zdravotnické potřeby
 - **Obvyklé vybavení domácnosti**
 - Věci, které dlužník **potřebuje k výkonu povolání**
 - Domácí **mazlíčky**
 - **Hračky**
 - **Finanční hotovost** ve výši dvojnásobku životního minima
-

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

- **Insolvence neboli platební neschopnost je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli.**
 - Nejde tedy o případy, kdy dlužník splácet nechce!
 - Cílem insolvenčního řízení je **motivovat dlužníka, aby svůj problém řešil včas**, kdy je ještě možné hledat kompromis mezi dlužníkem a věřiteli. Věřitelé pak mají šanci na alespoň částečné uspokojení svých pohledávek a dlužník má šanci na oddlužení.
-

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

- **Návrh na zahájení řízení o insolvenci může podat dlužník nebo věřitel** krajskému soudu příslušnému podle bydliště nebo sídla dlužníka. Soud ihned vydá vyhlášku o zahájení řízení a zveřejní ji v insolvenčním rejstříku.
 - **Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný!**
 - Po zveřejnění v insolvenčním rejstříku už **nemůže proběhnout exekuce** na majetek dlužníka.
 - Soud zkoumá, jestli je návrh na zahájení insolvenčního řízení oprávněný. Pokud ano, **vyhlásí tzv. úpadek, přidělí insolvenčního správce a vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky.**
 - Jak se přihlásit do insolvenčního řízení: <https://www.youtube.com/watch?v=hUKZONVqjZc>
-

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Úpadek je možné řešit:

- **Konkurzem** – výsledkem je likvidace společnosti nebo její prodej investorovi, který původní společnost transformuje a zaváže se obvykle zaplatit část závazků nebo udržet určitý počet pracovních míst.
 - **Reorganizací** – cílem je, aby díky reorganizaci firmy dlužník postupně zaplatil pohledávky věřitelů
 - **Oddlužením** – pro nepodnikatele
-

ODDLUŽENÍ

Oddlužení je možné pouze pro fyzické osoby nepodnikatele.

- Při oddlužení musí dlužník uhradit své pohledávky ve výši stanovené soudem, a to alespoň minimum stanovené zákonem v průběhu 5-ti let.
- Dlužník v tomto případě musí podat na speciálním formuláři **Návrh na povolení oddlužení**. Dlužník musí připojit seznam majetku, seznam závazků a doložit příjmy za poslední 3 roky.
- Pokud dlužník řádně a včas splní podmínky oddlužení, může soud na návrh dlužníka vydat usnesení, které dlužníka osvobodí od placení zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení.

Jak na to: <https://www.youtube.com/watch?v=klqDpXB3mIU>
